法制處楊處長璿圓：

一般附款的話，大概就是會以如果違反什麼規定的話，這個部分的話……。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

就會做什麼，就是直接的效果所及就是這個展延。

法制處楊處長璿圓：

就是等於許可的部分，就會被……。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

Okay，第三個部分是什麼時候想到要去修這個的？市場處，因為你在第二會期的時候才提了第 3 條與第 9 條的修正，這是第 6 條，所以你們這樣……。

經濟發展局市場處林代理處長士群：

我直接回覆議員，這個其實在 113 年的時候，就有提出這個議題。在議約討論還有一些攤販申請相關的需求部分，以及跟他們在做展延的部分，像今年有 17 件，其實對大家來說，第一個就是成本的問題，第二個就是整個便民措施的考量。

其實在 113 年 10 月 25 日的質詢就有提出來，第二次的話，是在 114 年 5 月中的時候有再提一次，因為整個條例修正的時間上是比較緩不濟急，所以針對第 6 條獨立來做一個修正的處理，以上補充。

主席：（陳議員皇宇）

其他議員有沒有其他意見？周嘉韋議員。

周議員嘉韋：

來，這個我看了一下，你們參考臺中和桃園，對不對？剛剛林處長說的，臺中所提的是 6 年，你們有看臺中的法條嗎？臺中的法條是寫 6 年的期間到之後，還可以申請延長，你有看到嗎？第 11 條經許可設置之攤販集中區經營期限為 6 年，申請繼續營業者應自許可期限屆滿前 3 個月內向經發局申請。所以是可以加 6(年)的意思嗎？

經濟發展局市場處林代理處長士群：

不是，它的意思是在於，就是可再申請，其實我們原來訂的也是 3 年後可再向經發局做一個申請，所以等於是重新申請的一個定義，並不是 6(年)加 3(年)的概念。

周議員嘉韋：

這個我比較抱持疑惑，然後第二個是桃園，桃園你所說的是 3 年，桃園的規範裡面一樣是處理到，就是 3 年之後，一樣有一個繼續的條件，桃園的規定裡面也有寫到在第 10 條，攤販集中許可期限為 3 年，許可期限屆滿前 3 個月，管理委員會得向本府申請展延，這裡就直接告訴你展延，而且這裡的展延沒有告訴你應以一次為限，所以我就不懂臺南為什麼要把它壓在 6 年這個期限上，因為以我對集合攤販的了解，他們的經營應該都不會只有 3(年)加 3(年)，經營可能是 10 年、20 年這種長期的時間，如果狀況都 okay 的情況下，我不懂為什麼是限制 3(年)加 3(年)就要重新申請，這是第一個問題；第二個問題是在處理未依限申請展延的，或於許可期限內，曾違反本自治條例經裁處罰鍰確定者，我想知道的是所謂的違反本自治條例是只處理自治條例的，原始最後依照那一條罰款的才算嗎？還是依本自治條例所衍生出來的所有罰鍰都算？這兩個問題好不好？

經濟發展局市場處林代理處長士群：

好，第一個就是時程的部分，因為我們參考所有 6 都的部分，最多大概期限就是 6 年，的確是像議座剛剛說的，桃園這邊寫的算是比較寬鬆也比較含糊，應 3 年檢討一次，其實在這一部分，也會針對它的一部分的內容，或是過程中的一些相關規範，因為會涉及到所謂的環保、消防，還有道路工程等等，因為像我們攤管條例的部分，有各種各樣的型態，就包含了廣場型、道路型、廣場加道路型這種部分，所以這部份在定義上有稍微詢問過，他們檢討大概也是有針對相關的內容，比較實際上的一個審查部分，這第一個部分。

第二個就是在 6 年的部分，其實所能看到臺中市是最長，就是 6 年，其他的部分其實都是重新，不管是新北、臺北、桃園或臺中的部分，就是要再重新申請，6 年的部分也是，目前臺中市是最長的，就算我們是 3(年)加 3(年)，也是在 6 年的範圍內，這是第二個部分。

第三個部分就是時程上，其實有些是利用公司的保留地來做夜市的一個申請，也是涉及到時程的一個考量，所以針對時程訂定上是這樣，另外，針對剛才議座提的第二個問題是在於涉及到法的利益原則，在說明的部分，會再針對違反相關規定的部分，但是除了攤管條例以外，其實不一定是由攤管條例來開所謂的罰單，有可能涉及到用地的部分，也有可能涉及到其它的部分，比較常碰到的是用地部分，不管是在都市、非都市都有訂定的罰則，如果沒有符合申請設置容許的一個用地地目或者容許項目的時候，這也是涉及到罰則，這一部分的話，也會納入考慮，以上。

主席：（陳議員皇宇）

這樣的解釋，周嘉韋議員還有 Ingay Tali 穎艾達利議員？周嘉韋議員。

周議員嘉韋：

好，就是我這樣聽起來，你們的未依限申請展延或於原許可期限內曾違反本自治條例經裁處罰鍰確定者，這個狀況打擊範圍就超廣，就是我想知道的是你要把它限縮嗎？因為我看自治條例裡面就是 9、10、11 這 3 條有涉及罰鍰，我的想像上是，如果這樣寫的話，就是違反本自治條例第 9 條、第 10 條、第 11 條，這 3 條的狀況，可以不予展延，其他的如果違反的是非本法規所謂案件的狀況，就不影響展延。

經發局市場處林代理處長士群：

向議座補充，剛剛我說的可能有點落差的部分，我再補充一下，第一個的確是違反剛剛議座所說違反自治制度那幾條；第二部分，其實在用地部分，剛剛有提到他在用地如果不符合的時候，基本上是沒辦法去做一個申請，那就沒有所謂的一個展延的部份，剛剛比較不好意思，我說的有些落差，以上補充。

主席：（陳議員皇宇）

好，嘉韋議員 okay 喔？Ingay Tali 穎艾達利議員 okay 喔？好，我們請法制處。

法制處楊處長璿圓：

主席、議座，剛才 Ingay Tali 穎艾達利議員有提到設置許可及展延許可這個部分，因為這個自治條例裡面，對於設置許可這個部分，當時並沒有可以附加附款，然後在前文的部分，也沒有去做簡稱，所以在這個第 2 項的規定，應該是屬於兩個，就是一個是設置許可，一個是展延許可，所以這個許可的部分，恐怕也不宜刪除，謝謝。

主席：（陳議員皇宇）

好，感謝法制處長。我想大家都很清楚，嘉韋？

周議員嘉韋：

法制處長跟你討論一下，既然你們在第 6 條的第 2 項，你們都打算新增主管機關得在設置許可的時候就附加附款，為什麼你們不把違反本自治條例經裁處確定，或未依限申請展延，就不准展延這件事情，直接在設置許可的時候，放進去附加附款裡面就好了，你們就不需要在自治條例裡面，另立這個法條來處理這件事情。

法制處楊處長璿圓：

向議座報告，其實這個是立法制度上的設計，因為當時並沒有附加附款這樣的一個條文，如果現在有附加條款的部分，事實上不准展延，或者是障礙設置，違反相關規定的部分，就可以當作附款去做處理了。

周議員嘉韋：

對啊！所以我覺得兩種都立進來的必要性就不存在，就是你在設置許可，原本的制度上，沒有可以附加附款，所以我不認為原本的設置上，可以解決所謂的未依限申請展延，或是違反自治條例經處罰確定，這個問題，我覺得可能在原本設計的時候，沒有處理到這一部分，但如果未來你可以在設置許可，就增加這些條款的話，其實就沒有必要在立法上這麼冗言，就是贅字把後面這一段再寫上去，你只要到並以一次為限就好了，然後你第 2 項主管機關得在設置許可或展延許可時附加附款，你們自己在附加附款的時候，把條件跟對方說清楚，我覺得這可能會比你把它立在自治條例裡面，而民眾最後來吵鬧他們不知道，我覺得效益更好，因為你在申請的時候，你把它有什麼附款寫進去，讓民眾自己直接知道他未來在什麼樣的狀況下，他沒辦法展延，我覺得這樣可能比直接立法會更有效益，而且未來你們在附加附款的 range 也會比較寬廣，我是不認為你這個未依期限申請展延，與違反本自治條例經裁處確定，你把它寫在這裡，對你們未來有幫助，我是覺得這樣把它鎖得很死，以後你們靠附加附款的方式去解決，可能會比較輕鬆一點，我認為啦！

法制處楊處長璿圓：

議座，這個部分，我是不是請我們科長做個說明。

法制處法規審議科謝科長秉奇：

好，議座、委員，法制處補充，其實如果就行政程序法第 93 條行政處分附款，它主要是為了確保我們這個許可的處分要件的履行，把他後面這邊，等於是去告知他後面可能因為違反規定，他不能去申請展延，這個在公文是做得到，但是因為我們這個要件其實是一個申請的要件，而不是針對他原來許可處分的確保，所以是兩件事情，但是實際上市場處如果之後條文有的話，他在原來許可的部分，可以把展延規定寫進去。

周議員嘉韋：

好，科長，我願意接受你依照行政程序法，去提出所謂的行政處分的附款，他的目標是為了讓行政處分可以實行，我就不能理解了，問題就出在這裡，你們在第 2 項加了主管機關得在設置許可的時候附加附款，而這個附加附款的內容，你們並沒有在這個自治條例裡面載明，你告訴我可以另立附加附款，來讓這個行政處分可以實行，我覺得這樣有危險，這樣危險的就是民眾不知道你們會附加什麼附款，其實行政處分的附款，不是處理後續續約的問題，而是處理原行政處分的施行的話，你的附加附款應該只有展延

許可的時候，可以做這件事情，因為你展延許可，可能有一個另外審議要去附加的東西，但是你不可以在行政處分的最一開始，就增加一個你可以附款的條件，而且是一個概括條款在這裡，這樣的話，民眾看完整個自治條例，他不知道你們會附加什麼附款，對他的申請來說是沒有保障的。

主席：（陳議員皇宇）

好，這邊等一下，我們感謝各位議員同仁的提供意見，我想這一個細節的部分，我們再請 Ingay Tali 穎艾達利議員，再講一下就好了。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席，我真的必須老實說，剛剛嘉韋這邊提的點是非常精準的，真的是非常精準，為什麼？他可能也是很客氣的，他沒有像我這麼難搞，把話說得太明白，因為這個東西就是行政權又再一次伸手到一個契約範圍內，就是私權的部分，為什麼這樣說呢？因為過去像這種狀況來說，其實可以用補正的方式就做了，比如你今天申請沒有過，我讓你用補正方式補進來，然後有一個遲延期間來做，可是現在這樣的做法，用附加附款方式來做的話，就像嘉韋議員所提的，你這樣這部分會提什麼？變成一個不確定因素了，行政權在這部分，又把手伸進去了，這樣對於必須要遵法的對象來說，比方民眾來說的話，他就很可能限於一個不知道範圍在什麼地方，我不是說這個東西不好，因為我們就是想要對行政的執行，做一個補充的作為，可是你這樣做的結果，會在這個地方開始開出一條灰色地帶，而且會愈來愈寬。

這個東西對於行政權來說，可能會是一個好事，因為可以把它的權力範圍擴大，但是相對於對私權來說，可能就會是一個損害的濫觴，所以單單就這部分，我真心覺得即便我們這一次就是對於法規的內文不做調整，但是所有的設法機關，或者是我們的法遵機關，就是比方法制處一定要深深記得這一點，這一點我完全同意周嘉韋議員所提的，謝謝。

主席：（陳議員皇宇）

好，感謝 Ingay Tali 穎艾達利議員，我們也歡迎陳怡珍議員以及周麗津議員的參與。應該大致上大家都沒有意見，只是在細節的部分，那沒有意見的話，因為剛剛有討論到主管機關得於設置許可展延，展延許可這個就不修正了，okay，本案就照修正內容修正通過，okay，沒有意見，好，我們現在休息 2 分鐘。

《休息 2 分鐘》

主席：（陳議員皇宇）

請各位官員、還有議員同仁就坐，我們繼續審查市府提案 4 號案，請看綠色本第 34 頁，擬具「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案，請經發局張局長先說明一下。

經濟發展局張局長婷媛：

先進大家早安，這一次的臺南市休閒活動場館事業管理自治條例，是源自於 4 月份的時候，我們本來是跟後面的「臺南市自助選物販賣事業管理自治條例」是合併的，現在這次是把它分開提出來審查，在這個部分的話，就是在「休閒活動場館事業管理自治

條例」針對譬如棋牌、麻將和德州樸克等營利事業，保障我們兒少法裡面的兒童、少年身心健康發展，所以擬具這樣的一個自治條例，在今年的 4 月 25 日的時候，我們為了分案來處理，所以那時候決議撤案，這次是第二次再提出來，我們已經辦完了兩場次的公聽會，後面的請我們的科長來說明。

經濟發展局商業科洪科長麗華：

我們在 10 月 27 日及 11 月 17 日，分別在溪南和溪北辦了兩場的公聽會，我們公聽會的會議紀錄，也都發函給議會還有各議員在案，以上說明。

主席：（陳議員皇宇）

因為經發局在審查前，大家可以看到上面有溪南、溪北各一場公聽會的參考資料，然後還有新竹市相關法規的補充資料，都放在各位議員同仁的桌上，請各位參閱，我們現在開始要逐條審查，請問各位議員有沒有意見？沒有意見，好，我們翻開綠色本第 38 頁自治條例草案，請議事人員宣讀。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 38 頁，擬具「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案條文第 1 條(略)。

主席：（陳議員皇宇）

有沒有意見？沒有意見，通過，請繼續宣讀。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 2 條（略）。

主席：（陳議員皇宇）

有沒有意見？沒有意見，通過。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 3 條第 1 項（略）。

主席：（陳議員皇宇）

好，有沒有意見？沒有意見，通過。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 4 條第 1 項（略）。

主席：（陳議員皇宇）

好，各位議員同仁。有沒有意見？沒有意見，通過。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 5 條第 1 項（略）。

主席：（陳議員皇宇）

好，我們歡迎余柷青議員的參與。這一條我想我必須特別在說明一下，我們在議會有同仁在第四屆第 6 次定期會的提案，有 29 位議員提案，宜擴大禁設範圍至 500 公尺以上，之前已經設立的大家應該沒有什麼意見，因為畢竟經過標準的程序已經設立了，然後我想如果這一條案子過之後，是不是溯及既往這個問題，我想就不是一個很大的問題，是不是請我們經發局這裡可以說一下，因為有議員提案，在 500 公尺的部分？

經濟發展局商業科洪科長麗華：

當時經發局會訂 200 公尺這個規定，我們是參考了兒童及少年福利與權益保障法第

47 條第 4 項的規範，它是規範酒家、特種咖啡茶室、成年用品零售店、限制級電子遊戲場及其他涉及賭博、色情暴力等，經主管機關認定，足以危害兒少身心健康場所的距離的限制，所以我們是援引這個規定，來定這個 200 公尺的距離限制。

主席：（陳議員皇宇）

好，其他同仁有沒有其他的想法？沒有，我們就繼續下一條。如果是 500，我們設置 500 修正的話，okay 嗎？

經濟發展局張局長婷媛：

因為我們現在 200 公尺是有一個依法的依據，如果 500 的話，是比較沒有一個說法，其實正反的兩方面的意見，根據我們公聽會的一些民眾市民關心的議題的話，是希望我們第一年是不是先試行看看用 200 公尺的方式來做。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

剛剛主席有提到那個連署，其實大家的用意，議會多數都有連署，我先說我沒有簽啦！所以我覺得我應該可以講得比較理所當然。這個東西大家的出發點，都是希望愈遠離會愈好，不是說小朋友經過就一定會怎麼樣，但是大家都還記得孟母三遷這個故事，你如入鮑魚之肆，久而不聞其臭，就覺得是理所當然，主要是怕這個東西，對不對！可是實際上我們都很清楚知道，實務上來說，你如果真的會發生事情來說的話，你 200 也好，50 也好，1 萬也好，其實他們都有魔高一尺、道高一丈，都會有方法可以處理，對不對！所以這部分，我為什麼說那時候沒有連署，其實我是基於這樣的考量，可是我現在反而想要問一個東西，就是如果今天他先設了，不管 200 或 500，他都已經先設了，設了之後，才有新學校成立，才有新的托兒所成立，這樣怎麼辦？這樣算誰的？這樣就會適用到第 10 條嗎？還是怎麼樣？

經濟發展局商業科洪科長麗華：

這樣的認定上，因為我們第 10 條也有訂一個，就是自治條例公布施行前已經設立，已經有經營這樣的事業，然後沒有登記的，第 2 項也有區分出來，就是已經登記不溯及既往這樣的一個概念，

Ingay Tali 穎艾達利議員：

我剛剛說的例子是，你這個法規訂了之後，然後他也按照裡面的要求，不管是 200，或者調整成其他的距離，你這個法規已經過了，然後他也設了，設了之後，這些新的機構單位才成立，這些學校單位才成立，怎麼辦？這個是脫出第 10 條的 1、2 項啊！這個部分怎麼辦？

經濟發展局商業科洪科長麗華：

因為其實我們第 10 條的第 2 項這邊，我大概念一下，就是本自治條例公布施行前，已經營休閒活動……。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

我知道，你剛剛已經說明了，這個我們不要重複，不要耽誤時間，因為後面等一下還有更麻煩的東西，我的意思就是，因為你不可能在設定完之後，然後當新學校設定，新的學校並沒有一個規定，新學校不得設立於這個休閒場所的 200 公尺、500 公尺範圍內，你這兩個第 10 條第 1、2 項都是自治條例施行前，我現在說的是施行以後，然後他也按照規定去設了這個合法的、合規的所謂的休閒事業，但是設了之後，再後面才有新

的事證成立，比方像新市這個地方，或是永康這個地方，或者是九份子，新的事證成立之後，然後新產生的所謂學校設立，這個學校莫名其妙就會進到他的 200 公尺範圍內了，這個怎麼辦？

經濟發展局商業科洪科長麗華：

這個部分如果是因為新設立學校，導致他可能違反，等於是他可能事後違反這個規定，其實我們已經登記在案，如果以登記在案，應該是保障他的一個營業的權益。

主席：（陳議員皇宇）

讓法制先回答一下。

法制處楊處長璿圓：

向議座報告，有關於如果他是已經依照相關的規定距離去設立，然後事後學校才設立的話，原則上，依照這個法規不溯及既往的一些原理，他是不會受到影響，可是如果這個休閒娛樂場館，他要去做相關的變更登記，他就要受到原來當時學校的一個狀況，然後依照回歸到法規上面的規定去做處理，以上報告。

主席：（陳議員皇宇）

好，我們請周嘉韋議員。

周議員嘉韋：

來，那個距離的問題，老實說，我是沒什麼意見，我是覺得可能是管理密度的問題，就是臺南對相關行業，因為可能他也剛開始在新設，所以我們管理密度還沒有很高，也因為管理密度沒有很高，所以我才會覺得距離應該要遠一點，但是如果你管理密度強度可以增加的話，其實距離多遠，就如同剛剛 Ingay Tali 穎艾達利議員所說的，就是就算距離 1 公里，他只要有辦法，他還是可以讓你去啊！

所以我覺得是管理的問題，不是距離的問題，距離只是一個我們最基本的條件，如同剛剛所提到的，我剛剛也是想到一模一樣的狀況，就是如果他先設立的，後來學校才來，怎麼辦？可能在第 10 條的部分，你們可能要另外再加一個項次來處理這樣的問題，該怎麼處理，因為你們第 10 條的 1、2 項都只處理到施行前；施行後，如果有學校出現的話，到底在自治條例上，你要規定他如何適用？以及包含他原本已經合法存在的事業體，因為學校後設，後來他再去做變更事業主體人的時候，到底你們要怎麼適用法規，我覺得這部分可能完全沒有處理到，我覺得可能要處理一下。

因為在這個條例前面提到距離的部分，他是點對點的問題，就是事業體與學校之間的問題，那會變動的就不是只有事業體，會變動的包含學校也會變動，包含就是學校如果消失了，他當然範圍擴張沒有問題，但如果學校出現了，怎麼辦？我覺得那是點對點的問題，你可能兩邊都要考慮到。

主席：（陳議員皇宇）

好，我們請 Ingay Tali 穎艾達利議員。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席，也很謝謝嘉韋議員剛剛所提的意見。我想我跟嘉韋都很清楚知道，法律不溯及既往，為什麼我還要提出這個問題的理由，只是讓大家再思考一下，我們今天做的這個法規，包含距離的限制，到底要保障的是什麼東西，你到底要保障的是我們對於兒少的保護的利益，還是在保護一定的商業經營的利益。

因為如果是前者來說的話，就會不管適用前、適用後，設立前或設立後，就是不能讓他出現在你規定的距離之內，就是出現在這個學校視野的規定距離內，那才叫真正的保障兒少利益，但是你這個時候會考慮到，如果因為這是法律不溯及既往的關係，所以既然他之前已經在先了，當然這個東西，我們可能等一下在第 10 條還會再討論一次，就是他已經在先了，我保障他的經營利益，所以這個東西是雙方都可以有效的存在，這樣的話，你這個法規想要保障的到底又是什麼？所以我覺得這個為什麼我沒有去簽連署這個所謂 200 或 500 公尺這件事情的理由在這個地方，就是你們到底要保障的是什麼？你們真的這麼有心要去保障兒童的這個權益，可能對他們的影響嗎？所以這部分，看到時候共識決怎麼決，對距離這部分，老實說，我沒有太大的意見，謝謝。

主席：（陳議員皇宇）

好，我們最後再請周嘉韋議員。

周議員嘉韋：

其實老實說，第 5 條比起前面那個 200 和 500，我比較在意的其實是第 2 項，你們這個計算方式，其實我一直非常疑惑，你們每一個法條，不只休閒活動場館，其實很多的規定，你們的那個距離，都是以兩建築基地最近的兩點做實驗測量，但你知道譬如學校有多大嗎？就是學校之大，正門與圍牆你知道差多遠嗎？然後你拿圍牆跟人家畫距離，老實說，我一直覺得很不恰當，就是沒有人會翻牆，去用牆的距離與某一間店的距離來算距離，但算了，就是基於保障的概念，我可以理解你們這樣設事，把最近距離抓出來。

可是我覺得這個最近距離一直背離我們的現實，就是不會有發生學生，他家可能在正門 100 公尺外，這樣你去量測的那個距離就會有問題，就是不會有學生是從牆直接穿過去，然後去走那間店，他一定是從他們學校的門，你從門去量，我覺得才是真正的所謂有效的去計算距離，可是這個有效的計算距離可能會讓距離變近，又失去了我們想要去保護的這個目標，但就算了，但我覺得還是要提出，未來你們在立法的時候，可能還要去思考，所謂的最近距離，你直接拿最近兩點去畫，到底合不合適、符不符合我們整個法規，不要說執行意旨，而是整個操作的方式能不能符合，我覺得是問題，目標當然沒問題，目標我們是以最大的範圍去畫出來的，當然目標是沒問題，但操作上，我覺得是很有背離現實的狀況。

主席：（陳議員皇宇）

好，最後一次機會給 Ingay Tali 穎艾達利議員，好，okay。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席，我真的非常感謝主席和嘉韋議員，因為嘉韋議員要問這個東西，我一直以來都很想問，但是我們知道，因為他的法源依據，就是來自於兒少 47 條，它 47 條就這樣訂了，兒少的法規就這樣訂定這個直線距離，我們都很清楚知道，可是真的嘉韋說的這個現實問題，我真的很希望嘉韋如果有機會能夠真的去當選立委，然後在中央去直接修改這個，為什麼這樣說呢？我舉的例子倒不是爬牆這件事情，我舉的例子是你直線距離可能很近，但是現實距離可能會很遠的狀況，比方如果兩個是跨河的，然後你必須要先走過橋，你懂我意思嗎？他們可能就是在隔河相望，他們可能要到彼此的距離，就是學校到這個我們規範的這個點的距離，他必須要先過那個橋，而那個橋並不是在兩點

之間的直線距離上，它可能是500公尺之外，600公尺之後才有那個橋，上下游各200、300公尺才有那個橋，你這樣要繞一圈，才會到你那個直線距離在200公尺以內，我真的覺得這個點，真的是規定得非常之荒謬，當時的想法，當然固然是希望能夠愈遠愈好，我相信立法委員也是這樣想，可是你有沒有考慮到現實的問題，你這個壓縮的距離，在現實上來說，它可能變成會更遠，遠到一個不像話，這樣到底你們要去兼顧所謂兒少利益及所謂的商業經營，或人性的休閒需求這件事情上，你們做了什麼考量？我知道這個東西不是臺南市政府能夠做的事情，但是真的就請嘉韋議員認真的去到中央為民喉舌，然後也請相關的單位，日後有機會反應這個狀況，謝謝。

主席：（陳議員皇宇）

好，第5條的部分，因為我們經發局也提出了，依據兒童少年福利法第47條第4項的規範，如果在擴大到500公尺，其實每個人的想法不一樣，如果依有憑有據的法規來看的話，我們這一條就照這樣修正的方式，就是第5條原定這樣，好，我們下一條。

議事人員宣讀：

各位議員請看第39頁、第6條第1項，依第四條第一項規定（略）

主席：（陳議員皇宇）

好，各位議員有沒有意見？沒有意見，通過。

議事人員宣讀：

各位議員請看第7條第1項（略）。

主席：（陳議員皇宇）

來，我們請周嘉韋議員。

周嘉韋議員：

抱歉，這個我可能要說一下，第3項第7條，主管機關得定期或不定期派員檢查，那個「得」改成「應」，可不可以？好不好？不要用「得」，好不好？就是我覺得就我剛剛說的，最大的問題是出現在檢查密度，我覺得密度提高，其他的就比較不是問題，我覺得應該是主管機關應定期或不定期派員檢查休閒活動場館事業之營業，這樣可能會對於市民來說比較有保障，也對於我們整個目的是要保護小朋友這件事情，比較有幫助，好不好？

主席：（陳議員皇宇）

好，經發局這邊？好，可以修改，這個部分，議事人員這邊要不要再把這一條加進來，okay，感謝我們周嘉韋議員，那就修正之後，然後我們來公告，okay，然後下一案。

議事人員宣讀：

各位議員請看第40頁第8條第1項（略）。

主席：（陳議員皇宇）

請Ingay Tali 穎艾達利議員。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席，我想這部分就是這個法規，可能比較爭議精華的地方，首先，第一個就是那個距離限制，違反距離限制這件事情，這就是剛剛有說了，如果因為他的直線距離可能是在200公尺，可是實際上要真正到達的實際距離，因為河川橋樑、高速公路等等，所以他的實際距離也比較遠了，這個東西，他的允當度到什麼程度，這是一個，但是

這個是爭議最小的地方。

第二個就是涉及賭博行為，而當中又發生了這個命其停止，只要他有涉及賭博行為，就停止營業，你並不是因為在判決確定之後，才做這個事情，是判決確定前就可以做這個事情，而且甚至可以去包含我們在第 3 項的這些規範，賭博行為本身在法規上，就是比較難具體去舉例舉證的，老實說，今天假如有惡意檢舉、同業檢舉，你只要一檢舉他有涉及賭博行為，是不是馬上就要勒令停業，這個蠻怪的，因為刑法關於賭博行為也沒有做定義，我們念法律的，嘉韋我們都很知道，他都是用一個所謂的設事性行為去解釋，可是今天如果我們純粹就這個法規裡面去提到的麻將、棋牌或德州撲克，它已經超越了所謂的設事性的部分，因為如果設事性行為來說，比較詳實具體的話，就像賭徒常說的武賭，就是直接擲骰子一翻兩瞪眼的，或者是像天九牌這樣一推就出來結果的，它不用特別去做計算什麼的，在這種武賭的場合，設事性會比較強烈，除此之外，就是那種純粹靠運氣，比方像過去臺灣並沒有正式的公營賭博的博弈事業的時候，大家是跟著香港的，然後去找臺灣所謂大家樂、六合彩這個東西，可是現在大家都知道，你看我們現在那個什麼說得很好聽，叫公益彩券、運動彩券，說得到處都是，這個東西它的設事性其實會更強烈，只是因為官定的、官方的讓它變成是一個公開經營的運彩方式以後，它的設事性就變得沒有那麼強烈了，在這種狀況之下，我們今天這三種其實還蠻強調技術性操作的東西，然後你用一個涉及賭博行為，這幾個字就框定了它這個公司是不是能夠繼續經營，或一直不能經營這件事情，其實影響是蠻大的。

我當然真心希望，政府應該要考慮去做博弈專區，甚至性交易專區，可是實際上在這個東西沒有過之前，我們目前好像也只能這樣看，所以這個東西到時候爭議會非常大，至於所謂涉及賭博的這個場所，會不會造成小孩子的影響，我說真的，如果是這樣的話，今天運彩、那些獎券行、彩券行，是不是也應該要距離學校一定的距離，小朋友也不會進去，對不對！甚至有的家長買菜順便進去買的時候，也會帶著小朋友一起走進去，有人去限制過他不能進去嗎？所以真的啦！這種法規還是需要與時俱進，這個部分，到底實務上要怎麼處理？就是涉及賭博行為，然後就馬上要被停止營業這件事情，對於所謂的管理上來說，會不會失諸過苛，有沒有什麼處理的方式？想要知道臺南市政府的意見。

經濟發展局張局長婷媛：

向議座報告，就是有關於違反第 7 條第 1 項第 2 款規定涉及賭博行為，我們是在依照我們在聯合稽查的時候，然後警察局他們會配合的去稽查，他們在賭博行為通常有對等價值的交易，詳細的執行情形，我們請科長再補充說明。

經濟發展局商業科洪科長麗華：

針對涉及賭博行為這樣一個實際的情況，因為我們電子遊戲場，也有類似這樣的一個概念，電子遊戲場業管理條例，這是引用這樣的概念而來的，目前的話是警察局這邊可能涉及賭博的業者，移送到地檢署去偵辦，我們接收到這樣的一個移送書的相關文件的時候，當然我們經發局這邊，會請警察局可能提供一些，譬如偵訊的筆錄等等，做一些行政調查之後，就是如果他涉及到賭博行為，可能覺得比較明確的話，我們才會做後續的業者停業的一個處分，以上的補充報告。

主席：（陳議員皇宇）